

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2254/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด อุดรธานี
จำสืบตำรวจ เข้ม ชาติ นา ชัยเวทย์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 58

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 212

คดีนี้ซึ่งเป็นคดีหลัง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกและบวกโทษจำเลยที่ 4 ตามคำขอท้ายฟ้อง แต่บวกโทษผิดพลาด โดยนำโทษจำคุก 3 เดือน ของจำเลยอื่นในคดีก่อนมาบวกโทษแทน แต่เมื่อโจทก์ไม่อุทธรณ์ ก็ต้องถือว่าโจทก์พอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้น ศาลฎีกาไม่อาจนำโทษจำคุก 1 ปี 5 เดือน ของจำเลยที่ 4 ในคดีก่อนที่ถูกต้องมาบวกได้ เพราะจะเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยที่ 4

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276, 285, 83 และบวกโทษจำคุก 3 เดือนของจำเลยที่ 3 โทษจำคุก 1 ปี 5 เดือน ของจำเลยที่ 4 ที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษในคดีนี้

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 3 ที่ 4 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษที่รอกการลงโทษไว้ และยังอยู่ในระหว่างที่ศาลรอกการลงโทษจริง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง จำคุก 15 ปี คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี กับให้บวกโทษจำคุก 3 เดือน ที่รอการลงโทษไว้เข้ากับโทษคดีนี้รวมจำคุก 10 ปี 3 เดือน ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 เสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 4 กระทำผิดตามฟ้องและวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 4 ตามฟ้องนั้น เห็นว่าคดีนี้แม้ศาลชั้นต้นบวกโทษจำคุกจำเลยที่ 4 ผิดพลาดโดยนำโทษจำคุก 3 เดือน ที่รอไว้ของจำเลยที่ 3 มาบวกโทษแทนแต่เมื่อโจทก์ไม่อุทธรณ์ ก็ต้องถือว่าโจทก์พอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้น ศาลฎีกาไม่อาจที่จะนำโทษจำคุก 1 ปี 5 เดือนที่ถูกต้องมาบวกได้ เพราะจะเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยที่ 4

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีจำเลยที่ 4 ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ